佛山市三水区西南街道冠军城户外广告安装项目“10·8”高处坠落事故调查报告

2017年10月8日，位于佛山市三水区西南街道的冠军城户外广告安装项目发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安全生产监督管理局组织区监察局、市公安局三水分局、区交通运输城管局（城管）、区国建）、区人力资源和社会保障局、区总工会、西南街道等单位人员，组成佛山市三水区西南街道冠军城户外广告安装项目“10·8”高处坠落事故调查。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情

一、户外广告安装项目相关概况

（一）安装项目概况

项目名称：冠军城户外广告安装；项目内容：在冠军城的围墙等范围内进行户外广告的安装、更换；项目造价：包含户外广告的制作、包装、管理费、利润、税金等，共人民币350,000元；项目期限：2017年8月1日至2017年12月31日。

（二）项目发包方概况

佛山市德港健投资有限公司（下称德港健公司）：该单位成立于2014年9月26日，营业期限长期，位于佛山市三水区西南街道******，统914406******，法定代表人：尹立鹏，类型：其他有限责任公司，注册资本人民币贰仟贰佰万元，经营范围：对房地产投资、开发；自有物业销售及息咨询服务；室内装饰服务；销售：建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=

（三）项目承包方概况

广州御艺广告有限公司（下称御艺公司）：该单位成立于2013年3月9日，营业期限长期，位于广州市天河区鳌鱼岗******，统一社会信用代码：代表人：袁兰香，类型：有限责任公司（自然人投资），注册资本壹佰零壹万元整，经营范围：广告业；个人形象设计服务；室内手工制作娱乐服务服务；包装服务；包装装潢设计服务；包装材料的销售；建筑劳务分包；建筑材料设计、咨询服务；房屋建筑工程施工图设计文件审查；室内装饰、服务；电脑喷绘、晒图服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；市场营销策划服务；策划创意服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览动应该取得审批后方可经营）；企业形象策划服务；模特服务；政府采购代理（业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准）；公司礼（专营专控商品除外）；技术进出口；贸易代理；贸易咨询服务；房屋租赁；会议及展览服务。

事故发生地点：冠军城户外广告围墙（靠近广海大道与健力宝南路交叉处）。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年10月8日上午约9时起，御艺公司的刘冬平、李国平共2人在冠军城的户外广告围墙上开始进行广告画面的安装工作。当天工作内容是把广告画面悬挂、安装在11米高的围墙架子上，其中刘冬平负责在围墙的顶部平台拉紧安全绳，而李国平则负责顺着安全绳由上往下悬挂、安装广告画佩戴安全绳，但没有佩戴安全帽。

至上午约10时40分，广告画面已经悬挂好，但还需要调整画面的大小。此时，刘冬平仍在围墙的顶部平台，而李国平下到地面后则解开安全绳不锈钢架子外侧向上爬，爬至不锈钢架子的顶部时，因需要移动到围墙的次顶部平台（比刘冬平所在的顶部平台矮约4米），李国平用手握着平台上方因护栏突然发生变形，致使李国平身体失去平衡从高约8米处坠落至地。

(二)事故救援情况

事故发生时，刘冬平听到李国平的喊声后立即从围墙顶部的平台下到地面，发现李国平已经仰面躺在地上，眼睛睁着，叫他但已经没有反应。120请求救援并拨打110报警，同时对李国平进行掐人中、人工呼吸等急救，但依然没反应。10多分钟后，120救援人员和警察到场，证实李国平已经死

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、西南街道高度重视，公安、安监、城管、住建、综治维稳等部门工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，住建部门立即到现场开展调查，责令御艺公司立即停止施工作业，并做好事故善后处理工作；责令德港健公司落实安全生产主体责任，广场建筑工地项目施工，全面开展安全生产自查自纠。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属在10月10日已与德港健公司、御艺公司达成谅解并签订赔偿协议，10月11日对死者遗体进行了火化且赔偿款项已支付到位，三水返回老家。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水区西南街道冠军城户外广告安装项目“10·8”高处坠落事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者：李国平，男，汉族，1968年10月13日出生，身份证号码：430322******，住址：湖南省湘乡市金薮乡******。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于广海大道与健力宝南路交叉处的冠军城户外广告围墙，事发时正在悬挂、安装的广告画面长18米、高6米。在安装广告画面的围墙装在围墙上的类似爬梯形状的不锈钢架子，在两个不锈钢架子的顶部，便是围墙的两个次顶部平台，高约8米。两个次顶部平台上均装有护栏，护栏倒中发生事故的护栏已变形，另一护栏正常。沿着次顶部平台往上，便是顶部平台，高约12米。

（二）调查情况

经查阅档案资料和对德港健公司常务副总肖学程、更新部经理廖建文、策划部经理龙杰武、策划部专员杨天龙、御艺公司负责人瞿会军、项目施工人员吴鉴龙的询问调查，发现存在以下情况:

德港健公司：1.该户外广告设置、使用未向区城管局申请审批许可；2.该户外广告安装项目由策划部主导负责，包括承包方的选任、书面合同安全管理；3.在事发后，德港健公司与御艺公司于10月10日才签订书面合同，并且合同中只注明承包方应对高处作业严格管理、加强安全防范措施、确发包方、承包方各自的安全生产管理职责，也未签订专门的安全生产管理协议；4.有针对建筑工地制定《现场安全文明施工管理规定》，但未针对定外包工程安全管理制度；5.在该户外广告安装项目施工前，没有审查施工人员的资质（高处作业证）、没有进行高处作业审批、没有对施工人员进出专门人员对现场作业进行安全管理。

御艺公司：1.法定代表人袁兰香并不对公司管理，日常各方面管理均由瞿会军实际负责；2.李国平是由刘冬平在2017年10月7日临时聘请，口头人民币500元，未签订劳动合同；3.有购买安全绳、安全帽、反光衣并发放给施工人员，事发当天刘冬平曾提醒李国平佩戴安全帽，但李国平以阻挡祝国平在事发时未佩戴安全帽、安全带；4.在事发当天开工前，有对李国平进行口头安全提醒，但未按要求进行新员工“三级”安全培训，也未进行安训档案；5.李国平能提供高处作业证，有效期自2016年6月30日至2022年6月30日，但经在国家安监总局“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力台”查询，未能查询到该证，因此该证为假证。另外刘冬平也未持有高处作业证；6.未制定安全生产规章制度和操作规程，也未组织制定并实施单位训计划；7.未派出专门人员对现场作业进行安全管理，只由刘冬平兼任安全管理人员；8.刘冬平曾在事故当天进行过询问调查，后需补充调查时拒绝达询问通知书仍不配合到场。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因是：李国平身为施工人员，安全生产意识淡薄，在别人提醒下进行高处作业时仍帽，导致坠落时未得到有效防护。

2.间接原因

德港健公司安全责任落实不到位，有令不行未经审批长期违法使用户外广告、选任承包方时未认真履行审查职责、未明确项目双方的安全生产全生产管理制度、未对高处作业进行审批、未落实现场安全管理。

御艺公司安全责任落实不到位，未严格落实现场安全防护措施、未按要求开展安全培训、使用不具安全资质的施工人员、未制定安全生产规章组织制定并实施单位的安全生产教育和培训计划、未落实现场安全管理。

（四）事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市三水区西南街道冠军城户外广告安装项目“10·8”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1.李国平在别人提醒下进行高处作业时仍不佩戴安全带、安全帽，导致坠落时未得到有效防护，对事故的发生负有直接责任。

2.德港健公司安全责任落实不到位，有令不行未经审批长期违法使用户外广告、选任承包方时未认真履行审查职责、未明确项目双方的安全生安全生产管理制度、未对高处作业进行审批、未落实现场安全管理，对事故的发生负有主要责任。

3.德港健公司策划部经理龙杰武选任承包方时未认真履行审查职责、未明确项目双方的安全生产管理职责、未对高处作业进行审批、未落实现的发生负有管理责任。

4.御艺公司安全责任落实不到位，未严格落实现场安全防护措施、未按要求开展安全培训、使用不具安全资质的施工人员、未制定安全生产规未组织制定并实施单位的安全生产教育和培训计划、未落实现场安全管理，对事故的发生负有次要责任。

5.御艺公司负责人瞿会军未按要求开展安全培训、使用不具安全资质的施工人员、未制定安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施单培训计划、未落实现场安全管理，对事故的发生负有管理责任。

6.御艺公司项目工程负责人刘冬平未严格落实现场安全防护措施，对事故的发生负有管理责任。

（二）经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故如下:

1.责任人李国平已经死亡不再予以追究;

2.责任人刘冬平已经离职不再予以追究;

3.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对德港健公司进行行政处理;

4.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对御艺公司进行行政处理;

5.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对御艺公司负责人瞿会军进行行政处理;

6.由区住建局责令德港健公司终止此户外广告安装项目实施、依据公司安全生产责任制等规章制度对策划部经理龙杰武选任承包方时未认真履项目双方的安全生产管理职责、未对高处作业进行审批、未落实现场安全管理的失职行为进行处理;

7.由区城管局责令德港健公司拆除违规户外广告。

六、事故防范及整改措施

该起生产安全事故，充分暴露出企业的安全责任未有效落实，对外包工程以包代管，外来施工人员安全意识淡薄。各企业必须认真吸取事故教产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取教训，加强警示教育

西南街道要严格落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，切实履行安全责任，在接下来的街（道）安全生产会议上通报故的警示教育。

（二）约谈企业负责人，树立红线意识

区住建局、区城管局要及时约谈德港健公司安全生产负责人，向其宣传企业应履行的安全生产管理职责，督促企业切实加强安全生产工作的红故再次发生。

（三）开展专项排查，堵塞监管漏洞

区土地储备中心要对辖区内类似德港健公司性质的所属地块开展专项排查，清除潜在的事故隐患，堵塞监管漏洞。

佛山市三水区西南街道冠军城户外广告安装项目

“10·8”高处坠落事故调查组

2017年12月15日